

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 429

El día viernes 28 de julio 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Cdor. Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso. **Concejal por la Minoría,** ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración Acta 428.
- Condiciones edilicias en lotes unificados y subdivididos en distintas áreas.
- Avances Ut.

Comienza la sesión a las 9:26 horas, en primer lugar se pone a consideración el Acta N 428.

Acta N 428.

- **ADARSA:** aprueba.
- **CEPIA:** aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** aprueba.
- **Colegio de Arquitectos:** aprueba.
- **Colegio Técnicos Constructores:** ausente con aviso.
- **Asociación Inmobiliaria:** aprueba.
- **Concejal por Mayoría:** ausente con aviso.
- **Concejal por Minoría:** ausente con aviso.
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** ausente con aviso.
- **Dirección de Obras Privadas y Catastro:** aprueba.

Próximo tema: Condiciones edilicias en lotes unificados y subdivididos en distintas áreas.

Nazareth Margonari dice que el documento compartido en pantalla surge por el tema que trajo Mario Macagno sobre la unión de lotes. Se armó un proyecto de ordenanza que devuelta toca el Artículo 9.7, que es un dictamen que se envió al CR. Lo que se hizo en

Ut, es este documento armado con el proyecto con el dictamen que ya se había enviado, y con lo que se aprobó con la tercera etapa. Lo resaltado en amarillo es el ultimo agregado que se le realizó.

- se adjunta documento:

Villa Carlos Paz,

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de poner a su tratamiento un proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021 a fin de dar mayor claridad a su texto en su aplicación por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, en aquellos casos de parcelas que se encuentran en zona urbana pero cuya poligonal es alcanzada por la delimitación del Área Protegida CAMIARE afectando parte de aquella como "Intangible".

En estos casos va de suyo que la superficie sobre la que se deben calcular todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) es la residual de descontar a la superficie original de la parcela, aquella que resulte afectada como "Intangible" del Área Protegida CAMIARE.

Así también el presente Proyecto rectifica el orden del Artículado y incorpora mayor precisión a la aplicación del inciso de Proporción Geométrica de los edificios.

Ello a fin de preservar las características edilicias de la zona urbana dentro de la que el resto de la parcela en cuestión, no afectada por la AP CAMIARE, se encuentra incorporada como asimismo evitar las barreras edilicias.

Asimismo se modifica el Artículo 10.6.- ALTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS QUE COMPARTEN VARIAS ZONAS (actualmente es el 10.6.- ALTURA DE FACHADAS EN EDIFICIO ESQUINA) y agrega un párrafo a los Artículos 9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS) y 9.7.2.- FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT) de la Ordenanza 4021 a fin de dar mayor claridad en la aplicación de dichas normas en aquellos casos en los que dos o más lotes son unificados, estando las parcelas de origen ubicadas en zonas edilicias diferentes.

Al ser diferentes los indicadores edilicios en las parcelas de origen, se hace necesario determinar cuales serán aquellos que se deberán aplicar en el lote resultante de la unificación.

Ello priorizando los parámetros edilicios originales para cada lote a fin de respetar el perfil y carácter urbano pensado para la zona que los incluye.-

Sin más, saludo atentamente.-

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de
ORDENANZA

ARTICULO 1°: MODIFICAR el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.7. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE

9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)
La superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) y la cantidad de unidades de viviendas por lote por zonas, es la siguiente:

ÁREAS	FOS	Cantidad de unidades de vivienda
AC1	0.60	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
AC2	0.70	
AC3	0.80	
ACI (institucional)	0.50	
CORREDOR 1 TRAMO 1	0.70	
CORREDOR 1 TRAMO 2	0.80	
CORREDOR 2	0.70	
CORREDOR 3 TRAMO 1	0.80	
CORREDOR 3 TRAMO 2	0.70	
CORREDOR 4	0.70	
CORREDOR 5	0.50	
CORREDOR 6	0.70	
R1	0.20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ²
R2	0.60	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R3	0.40	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R4	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno.
R5	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno.
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.	
RSM	0.30	1 unidad de vivienda por lote
RE	0.30	1 unidad de vivienda cada 700 metros

En la zona R, a los efectos del cálculo del FOS no se consideraran las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas u otras de similares características, si son realizadas con solados permeables, serán incorporadas en el cálculo del FOS en un 50%. Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el FOS en un 30%.

A los efectos del cálculo del FOS el mismo será tomado en todos los casos referido a la superficie total del lote, aunque el mismo este afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas y veredas.

Las superficies libres solo se podrán consolidar con solados semipermeables a los fines de garantizar la absorción de la superficie. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Esto no será de aplicación en Zonas AC cuando por la existencia de cocheras obligatorias en subsuelo no sea factible la permeabilidad de las superficies descubiertas.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie asignada a una de las unidades de viviendas del mismo terreno.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas.

El número de unidades de vivienda por unidad de superficie se calculará descontando la superficie afectada a otros usos no residenciales.

En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como “Intangible”, todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE.

En los casos en que la superficie del lote impida la construcción de una segunda vivienda, se admitirá como máximo la construcción de una (1) unidad complementaria de la principal (vivienda de servicio, vivienda del casero o de uso del grupo familiar, no pudiendo ser alcanzada la misma por el Régimen de Propiedad Horizontal (no apto para PH).”

“En los casos de unificación y subdivisión de lotes cuyas parcelas originales estén alcanzadas por diferentes zonas edilicias, el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será calculado en base al de aplicación a las parcelas de origen previa su unificación o subdivisión. El porcentaje así calculado se podrá aplicar a la parcela unificada o subdividida en cualquier localización dentro de la misma”

9.7.1.1. ANCHO MÁXIMO DE LOS EDIFICIOS

En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros desde el nivel de piso de planta baja.

Esta disposición no será de aplicación al ancho correspondiente al frente del edificio en aquellas zonas donde se permita la ocupación de medianeras.

9.7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho. En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán ser vinculados por pasos circulatorios transparentes.

9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT)

La superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, presenta los siguientes valores:

Zona	FOT
AC1	1.20
AC2	2.00 en tramo / 2.10 en esquina
AC3	3.00 en tramo / 3.2 en esquina
ACI	1.00
C1T1	3.20
C1T2	3.20
C2	2.10
C3T1	3.20
C3T2	2.10
C4	2.10
C5	1.50
C6	1.40
R1	0.40

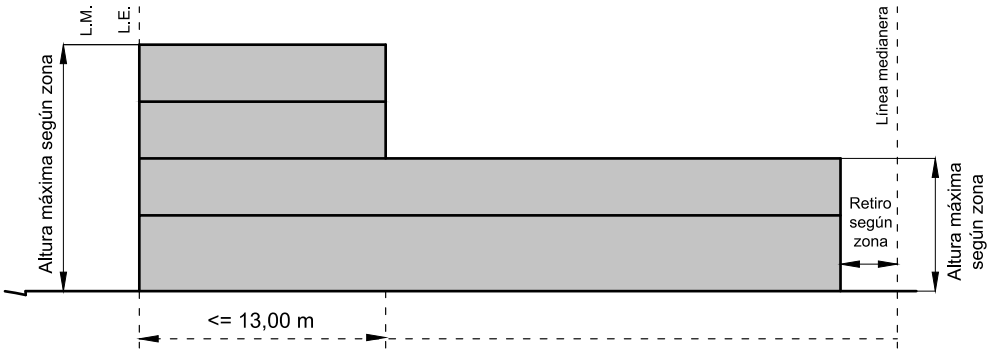
R2	1.20
R3	0.80
R4	1.20
R5	1.20
RS	Según ordenanza específica
AI	2.10
RSM	0.40
RE	0.45

“En los casos de unificación y subdivisión de lotes cuyas parcelas originales estén alcanzadas por diferentes zonas edilicias, el Factor de Ocupación Total (FOT), será calculado en base al de aplicación a las parcelas de origen previa su unificación o subdivisión. El porcentaje así calculado se podrá aplicar a la parcela unificada o subdividida en cualquier localización dentro de la misma”

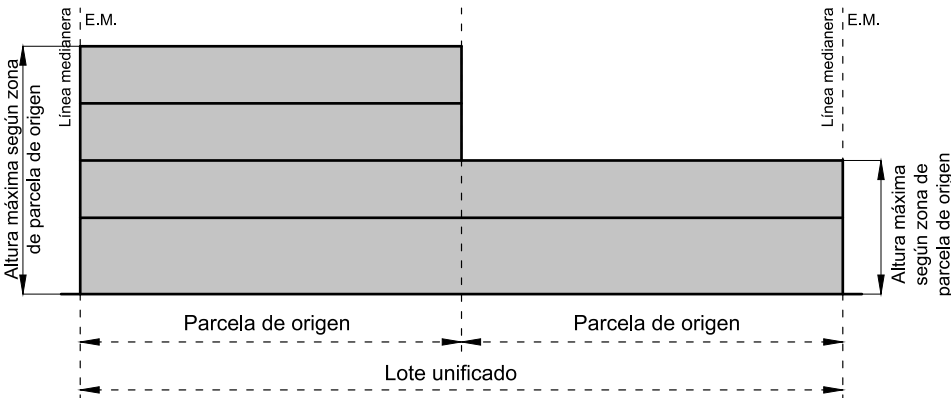
ARTICULO 2°: MODIFICAR el Artículo 10.6.- ALTURA DE FACHADAS EN EDIFICIO ESQUINA.- de la ORDENANZA 4021, que quedará redactado de la siguiente manera:

“10.6.- ALTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS QUE COMPARTEN VARIAS ZONAS

10.6.1- Los edificios que se construyan en las esquinas formadas por la intersección de dos calles de distintas zonas, podrán elevarse sobre la calle de la zona de menor altura de edificación, a la altura permitida para la de mayor altura, pero sólo en una longitud de trece metros a contar desde el punto de intersección de las líneas de Edificación.-



10.6.2- En los edificios que se construyan sobre lotes unificados y subdivididos en cualquier localización, se mantendrá la altura y demás indicadores relacionados con esta, determinados por el código para cada parcela de origen previo a la unificación o subdivisión.



ARTÍCULO 3°.- De Forma.-

-Se debate.

Javier Isola dice que a los agregados en el documento resaltados en amarillo, habría que tratarlos después que sesionen los concejales.

Mario Macagno dice que en los considerandos habría que poner que adecuando lo expresado en el Dictamen N 6 se eleva un nuevo dictamen que lo complementa. Pero sería muy desprolijo.

Laura Colladon dice que en plenaria varias veces se dijo de no enviar un dictamen hasta que no esté todo el tema cerrado.

- Se debate.

Laura Colladon dice que se les podría invitar a los nuevos concejales a una charla para plantearles hacia dónde quiere ir el CPUA, y que es lo que significan los dictámenes ya enviados al CR.

Martina Casesi está de acuerdo con invitar a los concejales, contarles que el CPUA está trabajando y solicitarles cierto compromiso para que participen en las plenarias ya que hace meses que no participan en las reuniones. Para de alguna forma revertir esta situación.

Laura Colladon dice que las Instituciones siempre asisten y son prácticamente las que dan quorum. Propone que se retire el Dictamen N 6 del CR porque si pasa a ser ordenanza es mucho peor.

Mario Macagno dice que ahora el CR tiene una etapa de primeros pasos, tiene que integrarse y no sabe si inmediatamente van a tratar este tema, que lleguen dos dictámenes similares o hermanados no le parece bien. Para empezar a conversar lo ideal sería que estén presentes los dos nuevos concejales.

- Se debate.

Javier Isola dice que lo más sano sería esperar a que se apruebe el Dictamen N 6, ver la forma en que se aprobó y allí complementarlo.

Marcelo Celoir dice que lo que se trató en Ut, es que cuando haya unificación de lotes se respetarían los perfiles de cada lote según la zonificación vigente y lo mismo pasaría cuando se subdivide un lote.

Sergio Reyna está de acuerdo con lo que dice Marcelo Celoir pero tiene algunas dudas en la subdivisión que le gustaría tratarlo en Ut primero.

- Se debate.

Laura Colladon pregunta si el último documento que se socializó con la plenaria es el que está vigente.

Nazareth Margonari dice que lo que se envió es el dictamen presentado al CR más lo que está vigente en el Código de Edificación, al cual se le agregó lo que está resaltado en amarillo.

Marcelo Celoir dice que si bien el tema no se puede cerrar, necesita más tratamiento y hay muchos ausentes en la reunión. Las Instituciones y la Ut tendrían que volver a verlo para cerrarlo en la próxima plenaria.

- Se llega a un acuerdo por unanimidad que el tema pase a la UT para su tratamiento

Laura Colladon pregunta que se hará con el Dictamen N 6.

Marcelo Celoir dice que va tener que quedar así e ir agregando lo que haga falta, dar tratamiento a otros artículos que están incidiendo.

Martina Casesi pregunta si se van a invitar a todos los Concejales electos a la próxima plenaria, sería una oportunidad para conocerlos y que conozcan a los integrantes del CPUA, además comentarles cómo funciona este Concejo.

Marcelo Celoir y Javier Isola dice que están de acuerdo, les gustaría que se inviten antes de que se formen las comisiones en el CR.

- Se debate.

Se llega a una acuerdo que se van a invitar a la plenaria a todos los concejales electos antes de que se conformen las comisiones en el CR.

Mario Macagno quiere hablar de un tema que estaría en el próximo punto a tratar "Avances de la UT". En algún momento se habló de armar un protocolo para proyectos de construcción nuevos que tengan estructuras existentes para que se les permita hacer tal o cual proyecto.

Marcelo Celoir dice que eso está reglamentado, son las factibilidades, pero no está instrumentado, habría que ver cómo se pueden implementar.

Nazareth Margonari dice que en la Ut también está un estudio más amplio sobre el tema de los residuos que no se llegó a cerrar para luego elevar a plenaria.

Javier Isola dice que las factibilidades para loteos contemplado en el Código de Edificación, está muy bien redactado, es perfectamente extensible a una obra de arquitectura.

Laura Colladon dice que en algún momento se había hecho un listado de los temas que iban a tratar en el corriente año.

- La secretaria informa los temas pendientes del año 2022 y del corriente año.

Año 2022:

- APN.
- Cuarta Etapa.
- Factibilidades.

Año 2023:

- Invitación a Sacco (propietario lotes en ruta 38)
- Ordenanza para casa sobre Biale Masse (Manuel de Falla).
- Declarar AIA y P a la costa del lago.
- Casonas Villa Independencia.
- Concertación.

Javier Isola propone que para la próxima reunión se trate la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo,

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que en la próxima reunión se trate la Cuarta Etapa del Plan de desarrollo.

Mario Macagno dice que se podría desde el CPUA, proponer hacer en donde estaban las choperas un pulmón verde, llamar a concurso de ideas y da como ejemplo una idea que le tiraron desde CEPIA de hacer una especie de vivero, una estructura de hierro vidriada.

- Se debate y se informa que ese predio pertenece a la Provincia.
- Habiéndose tratado todos los temas del orden del día se da por finalizada la reunión a las 11:18 horas.